福建省德化县人民法院

民事判决书

(2019)闽0526民初798号

原告：周荷云，女，1936年11月5日出生，汉族，住上海市普陀区凯旋北路1555弄5号901室。

委托诉讼代理人：赵强、杨淑倩，上海中沃律师事务所律师。

被告：福建同孚实业有限公司，住所地福建省德化县北西环路工业园。

法定代表人：林文洪，该公司执行董事兼总经理。

被告：冠福控股股份有限公司，住所地福建省德化县浔中镇土坂村。

法定代表人：邓海雄。

委托诉讼代理人：曾繁军、温丽丽，北京德恒（广州）律师事务所律师。

被告：华夏文冠资产管理有限公司，住所地上海市杨浦区平凉路2103号65幢323室。

法定代表人：石宇华，该公司负责人。

原告周荷云与被告福建同孚实业有限公司（以下简称：同孚实业公司）、冠福控股股份有限公司（以下简称：冠福股份公司）、华夏文冠资产管理有限公司（以下简称：华夏文冠公司）合同纠纷一案，本院于2019年2月12日立案后，依法适用普通程序公

开开庭进行审理。原告周荷云的委托诉讼代理人杨淑倩，被告冠福股份公司的委托诉讼代理人温丽丽到庭参加诉讼。被告同孚实业公司、华夏文冠公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

周荷云向本院提出诉讼请求：一、判令同孚实业公司返还周荷云本金人民币 310000 元；二、判令同孚实业公司向周荷云支付自 2018 年 5 月 4 日起至实际清偿之日止的利息（计算方法：以本金 310000 元为基数，按年息 7.5%计算至实际清偿日止）；三、判令冠福股份公司对上述债务承担连带清偿责任；四、判令三被告共同承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：2018 年 5 月 3 日，原告与同孚实业公司签订《认购协议》《产品说明概要》《认购确认书》，双方约定，原告认购同孚实业公司发行的“同孚实业 2018 年资产支持计划（第七期）”产品，认购金额 310000 元，期限 6 个月，预期收益率为 7.5%，付息方式为一次性还本付息；起息日为 2018 年 5 月 4 日，兑付日为 2018 年 11 月 4 日。华夏文冠公司作为产品的受托管理人对专用资金账户实施监管。根据双方约定，冠福控股公司为本产品到期偿付提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，同孚实业公司持有对福建冠福实业有限公司的应收账款进行质押。原告按约定于 2018 年 5 月 3 日将款项 310000 元汇入同孚实业公司账户。但同孚实业公司并未如期兑付，经原告多次催讨，被告均未支付上述本金及利息。华夏文冠公司作为产品的受托管理人，未进行有效管理，未将产品风险进行合理披露，其行为给原告造成了严重损失。

同孚实业公司、华夏文冠公司未作答辩，也没有提供相关证

据材料。

冠福股份公司辩称，一、与本案同样的系列案可能涉嫌“非法吸收公众存款罪”，答辩人已提供相关裁定。二、答辩人不应承担担保责任，理由如下：1、本案不属于民间借贷纠纷，因为借款交付的标的物是货币，本案原告购买的是“同孚实业 2018 年资产支持计划”，通过购买该产品支付对价，这与借款合同法律关系存在显著差别；2、原告在购买该产品时，已经对相关风险进行识别，且金融平台及华夏文冠公司已经进行提示，可能存在到期不能兑付的风险；3、原告提供的材料显示，原告购买的产品的募集规模是 25000 万元，但经答辩人在青岛联合信用资产交易中心网站（网址：www.lhcax.com）核实，2018 年资产支持计划现在网站上已无法查询，显示触犯刑事法律，配合公安调查。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

原告周荷云为证明自己的主张，提供下列证据：一、《青岛联合信用资产交易中心同孚实业 2018 资产支持计划认购协议》（以下简称：《认购协议》）《认购确认书》，欲证明周荷云认购同孚实业公司发行的“同孚实业 2018 年资产支持计划（第七期）”产品，认购金额 310000 元，期限 6 个月，预期收益率为 7.5%，付息方式为一次性还本付息，起息日为 2018 年 5 月 4 日，兑付日为 2018 年 11 月 4 日，冠福股份公司为本产品到期偿付提供无条件不可撤销的连带保证责任担保；二、银行交易明细，欲证明原告按约定于 2018 年 5 月 3 日将 310000 元汇入同孚实业公司账户。上述证据经庭审质证，冠福股份公司对其真实性、合法性、

关联性均不予确认。

被告冠福股份公司为证明自己的主张，提供“同孚实业2018年资产支持计划”截图，欲证明经向青岛联合信用资产交易中心网站（www.lhcax.com）核实，2018年资产支持计划现在网站上已无法查询，显示触犯刑事法律，配合公安调查，目前已无法查询同孚实业公司发行的产品的具体情况。上述证据经庭审质证，原告周荷云对其真实性均不予确认。

另外，本庭从华夏文冠公司调取的由冠福股份公司出具的《担保函》8份，广东华侨金融资产交易中心《接受备案通知书》《同孚实业2017年定向债务融资工具综合服务协议》，广东华侨金融资产交易中心《同孚实业2017年定向债务融资工具备案、登记及服务协议》，《定向债务融资工具受托管理协议》，《福建同孚实业有限公司2017年定向债务融资工具募集资金监管协议》，广东华侨金融资产交易中心《同孚实业2018年定向债务融资工具备案、登记及服务协议》，《同孚实业2018年定向债务融资工具综合服务协议》，《福建同孚实业有限公司定向债务融资工具备案材料报送函》，福建同孚实业有限公司股东会决议，《定向债务融资工具受托管理协议》，青岛联合信用资产交易中心《关于同意接受福建同孚实业有限公司2018年【同孚实业2018年资产支持计划】系列产品备案通知书》，《福建同孚实业有限公司与华夏文冠资产管理有限公司受托管理协议》，《同孚实业2018年资产支持计划承销协议》，青岛联合信用资产交易中心有限公司《挂牌服务协议》，经庭审质证，原告对其真实性没有异议。被告冠福股份公司对其形式真实性没有异议，但认为华夏文冠公司是本

案的被告，其提供的文件内容真实性无法确认。

对当事人没有异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院分析认定如下：原告周荷云提供的证据一《认购确认书》、证据二银行转账记录能够提供原件，其来源合法，内容真实，可以采信。原告周荷云提供的证据一《认购协议》虽然未能提供原件，但与《认购确认书》及本院调取的证据能够互相印证，其内容真实，可以采信。根据原告提供的证据及本院调取的相关证据，可以明确体现同孚实业公司发行的涉案产品，都是由华夏文冠公司作为受托管理人及承销商，双方签订了相应的受托管理协议及承销协议，因此，华夏文冠公司作为与同孚实业公司存在合同关系的一方当事人，持有并向本院提供包括担保函等在内的有关证据，符合交易常识，故本院向华夏文冠公司所调取的相关证据来源合法，内容真实，可以采信。被告冠福股份公司提供的“同孚实业 2018 年资产支持计划”截图与本案不具有关联性，本院不予采信。

同孚实业公司、华夏文冠公司既未提交书面答辩状，又拒不到庭参加诉讼，视为其自动放弃质证和抗辩等权利。

综上，本院经审理认定事实如下：

2018 年 5 月 3 日，周荷云（认购人，乙方）与同孚实业公司（发行人，甲方）签署《青岛联合信用资产交易中心同孚实业 2018 年资产支持计划认购协议》（以下简称：《认购协议》，“同孚实业 2018 年资产支持计划”简称：产品）1 份。

《认购协议》中的《青岛联合信用资产交易中心同孚实业 2018 年资产支持计划产品说明概要》（以下简称：《产品说明概

要》）的主要内容如下：发行人为同孚实业公司，产品募集规模上限为 25000 万元，产品期限为 6 个月或 12 个月，认购金额为 10 万元起（以 1 万元递增），预期年化收益根据投资金额的不同享受不同的投资收益，采用单利计息，不计复利，资金用途为用于补充同孚实业公司的经营性流动资金；担保方式为由冠福股份公司（股票代码：002102）为本产品到期偿付提供无条件不可撤销的连带责任保证担保；发行人将持有的对冠福实业有限公司的应收账款进行质押；兑付安排为在本产品到期回购日，发行人将应兑付本金及收益足额划转至发行人开立的资金账户上，进行到期回购，到期回购日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计息；如发行人未按期还款，将由本产品的担保人在到期回购日将应兑付本金及收益足额划转至发行人开立的资金账户上，在本产品本息到账日之前，发行人将应回购款项全额划转至乙方认购产品的资金账户；承销商及受托管理人为华夏文冠公司，担保机构为冠福股份公司（股票代码：002102），备案机构为青岛联合信用资产交易中心有限公司等。

《认购协议》中的《风险提示书》向原告周荷云提示了投资“同孚实业 2018 年资产支持计划”存在的相关风险。

《认购协议》约定，本产品由甲方作为发行人，在青岛联合信用资产交易中心（以下简称：信产中心）登记，信产中心备案不代表对本产品的本金及投资收益进行任何明示或暗示的承诺或担保；发行人已根据其公司章程的规定，取得一切必要的授权和批准，同意通过信产中心办理本产品登记；本产品的目的是为发行人经营生产之需要，补充公司流动性资金，认购人认可发行

人将认购款项用于发行人为本产品目的签署的相关协议；乙方认购金额 310000 元，本协议项下认购人认购本产品金额以认购人实际支付成功的款项为准，认购人同意应在产品认购期内完成产品认购，将认购资金汇入本产品资金专户（账户名：福建同孚实业有限公司，账号：50131000326764974，开户行：上海农村商业银行徐泾支行）；本产品认购人的预期收益、认购期限及本产品到期回购日详见《产品说明概要》；认购人认可发行人发行的产品期间，甲方为本产品承担无条件足额回购义务，若本产品存续期间，认购人与发行人发生纠纷，认购人委托受托管理人处理与发行人及担保人之间的相关谈判及诉讼事务，若本产品无法按约偿付，认购人可以直接向受托管理人和信产中心咨询有关发行人情况；本产品在存续期间不可撤销，产品正常存续期间不可二次转让，不可提前赎回；如发行人未按约定回购本产品，或发生其他违约情形，发行人应承担违约责任，其承担违约责任的范围包括认购人持有的本产品本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他依据法律法规或协议约定应支付的费用；甲乙双方同意并确认，发行人和认购人在本协议下的一切融资或投资行为所产生的法律后果和法律责任归属于发行人和认购人，发行人和认购人授权并委托承销商根据本协议所采取的全部行为和措施的法律后果均归属于发行人和认购人，承销商先行垫付的，可向甲方追偿等条款。

2018 年 5 月 3 日，周荷云向同孚实业公司的账户（账号：50131000326764974）汇入 310000 元。次日，同孚实业公司出具给周荷云《认购确认书》1 份，确认周荷云认购“同孚实业 2018

年资产支持计划（第七期）”的认购金额 310000 元，认购期限 12 个月，起息日为 2018 年 5 月 4 日，兑付日为 2018 年 11 月 4 日，预期收益率为 7.5%，付息方式为一次性还本付息。

2018 年 1 月 2 日，冠福股份公司出具 1 份加盖“冠福控股股份有限公司”印章及其法定代表人“林文智”印章的《同孚实业 2018 年资产支持计划担保函》，该担保函的主要内容如下：担保人在出具本担保函时，已就发行人财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分了解，具有代表产品发行人清偿债务的能力，并已获得出具本担保函所必要的授权和批准；鉴于冠福控股股份有限公司于 2016 年 5 月 13 日公告的《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年股东大会决议》，通过了《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》及公司于 2016 年 8 月 20 日公告的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，通过了《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》情况下，担保人受发行人的委托，愿意以担保人的身份向产品的投资者提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；被担保的产品为“同孚实业 2018 年资产支持计划”，备案发行规模不超过 15000 万元（含 15000 万元），期限为 6 个月，还本付息方式以产品说明书或发行人在青岛信用资产交易中心的公告内容为准；保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保；担保范围包括产品本金（合计不超过 15000 万元，含 15000 万元）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用；保证期间为产品存续期及到期日（到期日以本产品最后一只产品的到期日为准）起二年；本《担保函》由担保人之

法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章后生效，在本担保函第六条规定的保证期间内不得变更或撤销。

2018年1月16日，冠福股份公司出具1份加盖“冠福控股股份有限公司”印章及其法定代表人“林文智”印章的《同孚实业2018年资产支持计划担保函》，被担保的产品为“同孚实业2018年资产支持计划（编号LHXY-SYQ-TFSY-002）”，备案发行规模不超过10000万元（含10000万元），期限为12个月，还本付息方式以产品说明书或发行人在青岛联合信用资产交易中心的公告内容为准，该担保函的其他内容与冠福股份公司于2018年1月2日出具的《同孚实业2018年资产支持计划担保函》一致。

2018年3月30日，冠福股份公司出具1份加盖“冠福控股股份有限公司”印章及其法定代表人“林文智”印章的《同孚实业2018年资产支持计划（三号）担保函》，被担保的产品为“同孚实业2018年资产支持计划（三号）”（编号LHXY-SYQ-TFSY-003），备案发行规模不超过3000万元（含3000万元），期限为3个月，还本付息方式以产品说明书或发行人在青岛联合信用资产交易中心的公告内容为准，该担保函的其他内容与冠福股份公司于2018年1月2日出具的《同孚实业2018年资产支持计划担保函》一致。

2018年8月2日，冠福股份公司出具《说明》1份，该说明的主要内容如下：福建同孚实业有限公司发行的私募债系列产品，包括广东华侨金融资产交易中心-同孚实业2017年定向债务融资工具系列产品，广东华侨金融资产交易中心-同孚实业2018年定向债务融资工具系列产品，上海文化产权交易所文化金融创

新服务中心-2017年同孚1号文化债权产品，上海文化产权交易所文化金融创新服务中心-2017年同孚2号文化债权产品，青岛联合信用交易中心有限公司-同孚实业2018年资产支持计划，青岛联合信用交易中心有限公司-同孚实业 2018 年资产支持计划（三号），均系冠福控股股份有限公司（股票代码：002102）公开公告担保范围（2016年4月19日公告编号为：2016-034；2016年8月1日公告编号：2016-088）。

本院认为，民间借贷是指公民、法人、其他组织之间就货币进行的借贷。民间借贷的标的物是货币。本案中，周荷云是通过与同孚实业公司签订《认购协议》，向同孚实业公司购买其在青岛联合信用资产交易中心备案后发行的类似金融产品（同孚实业2018年资产支持计划），可见原告与同孚实业公司签订《认购协议》的标的物不是货币，而是认购具有一定金额的类似金融产品的标的物。故本案不属于民间借贷纠纷，本案应为合同纠纷。原告主张本案系民间借贷纠纷，本院不予采纳。

原告周荷云与同孚实业公司签署的《认购协议》系双方的真实意思表示，该协议的条款没有违反法律和行政法规的效力性强制规定，且涉案产品已经在信产中心备案，并由华夏文冠公司作为受托管理人及承销商予以发行，亦无相关证据证明该备案及受托管理与承销行为存在违法，应认定涉案《认购协议》所涉产品符合发行条件，因此，应认定《认购协议》合法有效，各方当事人均应按约定履行。《认购协议》虽然有约定“若本产品存续期间，认购人与发行人发生纠纷，认购人委托受托管理人处理与发行人及担保人之间的相关谈判及诉讼事务……”，但原告所认购

的产品已到期，而受托管理人（华夏文冠公司）并没有代投资者及时向发行人主张权利，故原告有权为维护自己的合法权益而提起诉讼，原告提起本案诉讼，也与《认购协议》约定不冲突。冠福股份公司主张原告在本案中不具有诉权，缺乏依据，本院不予采纳。

原告提供的《认购确认书》能够证明同孚实业公司确认原告认购“同孚实业2018年资产支持计划（第七期）”，认购金额310000元，认购期限6个月，起息日为2018年5月4日，兑付日为2018年11月4日，预期年化收益率为7.5%，付息方式为一次性还本付息。现原告认购的“同孚实业2018年资产支持计划（第七期）”已经到期，同孚实业公司未能按照《认购协议》及《认购确认书》的约定兑付本息，已构成违约。同孚实业公司应当按照《认购协议》及《认购确认书》约定向原告支付本金310000元及认购期间的利息（自2018年5月4日至2018年11月4日止，按年利率7.5%计算）。原告周荷云要求被告同孚实业公司支付至实际付款日止的逾期利息，实为逾期付款违约金，原告要求按照认购期间的利率来计算逾期付款违约金，具有合同依据，也没有违反相关法律规定，本院予以采纳。

冠福股份公司作为上市公司，分别于2018年1月2日、1月16日出具《同孚实业2018年资产支持计划担保函》，于2018年3月30日又出具《同孚实业2018年资产支持计划（三号）担保函》，明确表示公司愿意为“同孚实业2018年资产支持计划”的投资者提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为产品存续期及到期日（到期日以本产品最后一只产品的到期日为准）起

二年，并在指定的上市公司信息披露网站上公告。虽然冠福股份公司委托诉讼代理人在庭审中主张担保函上所盖的“冠福控股股份有限公司”印章不是其公司的印章，但经审判人员多次明确说明并询问后，冠福股份公司不明确表示肯定或否定，也没有向本院提出鉴定申请，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条的规定，应视为其对该项事实的承认。综上，可认定冠福股份公司为同孚实业公司发行的“同孚实业2018年资产支持计划”产品提供连带责任保证，确系其真实意思表示，也没有违反法律和行政法规的效力性强制规定，应认定合法有效，且冠福股份公司也未能举证证明涉案产品不属于其担保范围。因此，原告周荷云要求冠福股份公司对同孚实业公司应支付的本金、认购期内利息及逾期利息等债务承担连带清偿责任，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。冠福股份公司承担保证责任后，有权向同孚实业公司追偿。

综上所述，原告的诉讼请求，本院予以支持。同孚实业公司、华夏文冠公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、福建同孚实业有限公司应在本判决生效后十五日内向周荷云支付认购本金310000元及利息（自2018年5月4日起至实

际付款之日止按年利率 7.5%计算）。

二、冠福控股股份有限公司对福建同孚实业有限公司的上述债务承担连带清偿责任。冠福控股股份有限公司承担连带责任后，有权向福建同孚实业有限公司追偿。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 6190 元，由福建同孚实业有限公司、冠福控股股份有限公司负担，限于本判决生效后七日内向本院缴纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。

审　判　长　黄奇微

人民陪审员　梁碧霞

人民陪审员　黄夏莲

二〇一九年十月二十二日

本件与原本核对无异

书　记　员　张传博